

พิพากษาผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔,๐๐๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๓๔,๙๘๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๒๓๕,๒๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จำนวน ๕๔๗,๑๙๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จำนวน ๓๗๙,๙๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จำนวน ๔๘๘,๑๔๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ จำนวน ๓๓๖,๕๐๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และจำนวน ๒๘๐,๔๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๔/๒๕๕๙)

๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการบิดรเลียมแห่งประเทศไทย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดตามมติคณะรัฐมนตรี

๓.๑ กรณีโครงการชลประทานเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีกู่ จังหวัดศรีสะเกษ

การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานได้กำหนดและจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแตกต่างจากรายรายอื่นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานเดียวกัน โดยกรณีของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคาชดเชย (ที่ดิน) โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดเพียงปัจจัยเดียว และจ่ายเงินค่าชดเชย (ที่ดิน) ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีในหน่วยราคาต่ำสุด แต่สำหรับรายรายอื่น นอกจากคณะกรรมการฯ จะกำหนดราคาชดเชย (ที่ดิน) โดยคำนึงถึง



ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าวแล้ว ยังค้างถึงปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้น อีกหลายประการ ทั้งที่หลายปัจจัยก็ดำรงอยู่แล้วในเวลาที่มีการกำหนดและจ่ายเงิน ค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรรายอื่น ดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดในหน่วยราคาต่ำสุดถึงร้อยละ ๕๐ การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ของคณะกรรมการฯ ข้างต้น จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปในทางที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดี หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรสมควรได้ อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่อาจจ่ายเงินค่าชดเชยหรือค่าทดแทนในลักษณะ ชำชอนหรือย้อนหลังได้อีกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ นั้น หากมติคณะรัฐมนตรีมีนัยตามที่หน่วยงานของรัฐกล่าวอ้างจริง ก็ไม่อาจลบล้าง หลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอันเป็นหลักที่ปรากฏ ตามรัฐธรรมนูญได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๒ แปลง ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) ตำบลตะเคียนราม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมา กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านที่ดินทำกินของราษฎร ในตำบลตะเคียนราม ตำบลโคกตาล และตำบลห้วยดีกู่ รวมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง ทำประโยชน์ทั้งสองแปลงด้วยคิดเป็นเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตโครงการดังกล่าวตัดผ่านที่ดิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประชุม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรรมเป็นหลัก ในอัตราร้อยละ ๗๕ หรือร้อยละ ๘๐ หรือร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และมีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ ตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยดีกู่ ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหน่วยราคาต่ำสุดในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๕,๗๖๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและราษฎรรายอื่นที่ได้รับเงินไปแล้วทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อในการจ่ายเงินครั้งแรกและยังไม่ได้เงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงได้ร้องเรียนต่อนายอำเภอภูสิงห์ ต่อมา นายอำเภอภูสิงห์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมาชี้แจงกับราษฎรเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงและรับปากกับผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรรายอื่นว่า หากราษฎรในเขตตำบลห้วยดึกขุและราษฎรในเขตตำบลตะเคียนรามที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อการจ่ายเงินงวดแรกได้รับการจ่ายเงินในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ราษฎรจาก ๒ ตำบลที่ได้รับเงินไปแล้วอีกจนครบไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เช่นกัน แต่ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้ทราบจากการประกาศทางหอกระจายข่าวของผู้ใหญ่บ้านว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ส่วนที่เหลือให้แก่ราษฎรอีก เนื่องจากราษฎรได้ลงชื่อรับเงินค่าทดแทนที่ดินในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ มีมติให้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบส่งน้ำห้วยดึกขุตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม และตำบลห้วยดึกขุ ในเขตอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในหน่วยราคาต่ำสุดเป็นหลัก และกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับในหน่วยราคาต่ำสุด กรณีถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในหน่วยราคาต่ำสุดมีอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม ที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยดึกขุที่เพิ่งจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหน่วยราคาต่ำสุดมีอัตราราคาไร่ละ



๒๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าที่กำหนดและจ่ายให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาลและตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยดึกซุที่เพิ่งจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ จึงยังไม่ใช่เหตุที่ทำให้ถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ในการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ ได้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในหน่วยราคาต่ำสุด คือ ไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่เพียงปัจจัยเดียว แต่ต่อมาในการประชุม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับ ในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยดึกซุ ที่เพิ่งจะมีการสำรวจทรัพย์สินแล้วเสร็จ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทน ทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ ไม่ได้กำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่จะจ่าย โดยคำนึงถึง ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดแต่เพียงปัจจัยเดียว หากแต่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่น นอกเหนือจากนี้อีก ๘ ประการด้วยกัน อันได้แก่ ๑. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะอุดมสมบูรณ์ ไกลแหล่งน้ำ สามารถทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี ๒. สภาพเศรษฐกิจ การขายข้าวได้ราคาสูงมาก ๓. สภาพพื้นที่อยู่ใกล้เขตชุมชน มีเส้นทางรถยนต์เข้าออกได้ สามารถใช้ในการขนส่งผลผลิต ทางเกษตรได้อย่างสะดวก ๔. ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีการซื้อขายไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ๕. ผู้ถูกฟ้องคดีเคยจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้โครงการอื่น ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ในราคาที่สูงกว่าที่กำหนด ๖. เจ้าของที่ดินเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม และหากได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปแล้ว ก็ต้องใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ไม่สามารถหาซื้อที่ดินในสภาพเดียวกัน มาทดแทนได้ สมควรให้ความช่วยเหลือ ๗. หากต้องหาจุดก่อสร้างใหม่ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เทียบกับการกำหนดราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และหากการก่อสร้าง ยืดเยื้อออกไป จะทำให้ราษฎรเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และ ๘. การก่อสร้างคลองฝั่งซ้าย (ที่มีปัญหาที่ดิน) มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากต้องส่งน้ำให้ศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งที่ ปัจจัยทั้ง ๘ ประการเหล่านั้น บางปัจจัยก็ดำรงอยู่แล้ว ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) และจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนรามที่ตกสำรวจ และราษฎรผู้มีสิทธิได้รับในตำบลห้วยดึกซุที่เพิ่งจะมีการสำรวจทรัพย์สินแล้วเสร็จ ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท มากกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนดและจ่ายเงินให้แก่ราษฎร

ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) เหล่านี้ถึงร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยราคาต่ำสุด กรณีจึงเห็นได้ว่า การกำหนดราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ เป็นการกำหนดค่าขนย้าย (ที่ดิน) ไปในทางที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) เพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กำหนด และจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐) ในหน่วยราคาต่ำสุด อัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่พึงจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๒๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตชลประทานจำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๔๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วจำนวน ๑๕,๗๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะต้องจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีก ๗,๘๘๐ บาท โดยไม่อาจอ้างว่าเมื่อผู้ฟ้องคดียินยอมรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท ไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนในลักษณะซ้ำซ้อนหรือย้อนหลังได้อีกตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ เนื่องจากหากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีนัยตามที่ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง ก็ไม่อาจลบล้างหลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอันเป็นหลักรัฐธรรมนูญได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๗,๘๘๐ บาท ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๘ ที่ อ.๒๕๘/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๙ ที่ อ.๕๐๑/๒๕๕๙ ที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๙ ที่ อ.๗๔๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๑๐๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๐๕/๒๕๕๙ และ ที่ อ.๑๔๑๒/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ กรณีโครงการชลประทานมูลบน จังหวัดนครราชสีมา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ กรณีโครงการฝายคลองท่าหน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔. ความรับผิดของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันบรรเทาอุทกภัยอำเภอลำทะเมนชัย จะมีได้มีการรื้อถอนเข้าไปในที่ดินของประชาชน อันไม่อาจถือเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่กรมชลประทานจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดก็ตาม แต่เมื่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีการปิดคลองชลประทานเดิมและสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีต ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวนทุเรียนของประชาชนที่เคยได้รับน้ำจากคลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ปี ต้องขาดน้ำ และทำให้น้ำในบ่อน้ำตื้นในสวนของประชาชนแห้งขอด แม้ภายหลังการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยข้างต้นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม แต่การให้ประชาชนบางกลุ่มซึ่งมีอาชีพทำสวนทุเรียนต้องรับภาระความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว จากการที่ดินทุเรียนตายหมดทั้งสวน ทำให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ย่อมไม่เป็นธรรม กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสมควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนดังกล่าว อันเป็นความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นเจ้าของสวนทุเรียนตั้งอยู่ในตำบลควนลัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา จำนวน ๖๐ ตัน อายุประมาณ ๒๘ ปี ฟ้องว่า ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดประมาณ ๑๐ เมตร เพื่อก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการปิดคลองชลประทานเดิมเพื่อเทคอนกรีตพื้นและผนัง ทำให้ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดขาดน้ำ และการขุดขยายคลองชลประทานเดิมให้กว้างและลึกขึ้น ทำให้น้ำในบ่อน้ำตื้นในสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแห้งขอด ส่งผลให้ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายในที่สุด ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อขอให้ตรวจสอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว แต่ในท้ายที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าไม่มีกฎหมายและระเบียบใดเปิดช่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ โดยการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑^{๓๕} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการขุดขยายคลองชลประทานซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ประมาณ ๑๐ เมตร จากเดิมที่มีความกว้างขนาด ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ขยายเป็นคลองระบายน้ำ ขนาดใหญ่กว้าง ๓๐ เมตร ลึก ๗ เมตร โดยมีได้มีการรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด แต่อย่างไรก็ดี จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ทำการปิดคลองชลประทานเดิมและสูบน้ำออก เพื่อเทคอนกรีตพื้นและผนังคลองชลประทานใหม่ ก็ไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเช่นเดียวกัน การก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปด

อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง

^{๓๕} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ โดยการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรมชลประทาน

(๓) จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดงหลวง จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการก่อสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดงหลวง อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดอ้างว่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการปิด คลองชลประทานเดิมและสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีต ส่งผลให้สวนทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดที่เคย ได้รับน้ำจากคลองชลประทานเดิมมาตลอด ๓๐ ปี ต้องขาดน้ำ และน้ำในบ่อน้ำตื้นในสวนของ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแห้งขอด ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ ว่า เดิมสวนทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับน้ำจากคลองชลประทาน เดิมที่อยู่ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ซึ่งคลองชลประทานดังกล่าวมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และระดับน้ำในคลองสูงกว่าพื้นดินเพียงเล็กน้อย ทำให้สามารถผันน้ำจากคลองชลประทาน เข้าสวนทุเรียนได้โดยง่าย แต่ต่อมา เมื่อมีการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยที่พิพาทโดยการ ขุดขยายคลองชลประทานเดิมให้ลึกและกว้างขึ้น และในระหว่างการก่อสร้างได้มีการปิด คลองชลประทานเดิมและสูบน้ำออกเพื่อเทคอนกรีตด้วย แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายเพราะสาเหตุใด รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นตรงกันว่า ไม่สามารถพิสูจน์หาสาเหตุการตาย ของต้นทุเรียนในสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานพิสูจน์สาเหตุการตายของต้นทุเรียน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวตรวจสอบแล้ว มีมติว่า ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายเพราะขาดน้ำอันเนื่องมาจากการขุดขยายคลองชลประทาน ให้กว้างและลึกมาก ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฝนตกน้อยทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงมีหนังสือขอให้สำนักงานก่อสร้าง ๑๑ สำนักโครงการขนาดใหญ่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่า การที่ ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตาย มีสาเหตุมาจากการปิดคลองชลประทานเดิมเพื่อก่อสร้าง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดงหลวง จังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนั้น แม้ภายหลังการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งแปดด้วยก็ตาม แต่การให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งมีอาชีพทำสวนทุเรียน ต้องรับภาระความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวจากการที่ต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตายหมดทั้งสวน ทำให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ และเป็นผลโดยตรงจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมไม่เป็นธรรม จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งแปด อันเป็นความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจะอ้างว่าการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย ที่พิพาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดขาดรายได้จากต้นทุเรียนซึ่งปกติให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ ๕,๐๐๐ บาท

ต่อปี เป็นเวลา ๑๐ ปี ต้นทุเรียนจำนวน ๖๐ ต้น คิดเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจาก ต้นทุเรียนดังกล่าวเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด บางต้นสามารถ ทำรายได้ถึงปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท และบางปีสามารถให้ผลผลิตนอกฤดูด้วย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งแปด มีหนังสือจากเกษตรอำเภอหาดใหญ่ยืนยันว่าต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมิใช่ทุเรียน พันธุ์พื้นเมืองตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย อันจะทำให้เกิดความเสียหาย แก่ส่วนรวม ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการประชุมของคณะทำงานพิสูจน์ สาเหตุการตายของต้นทุเรียนว่า สาเหตุการตายของต้นทุเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด เนื่องจาก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฝนตกน้อย ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียน ย่อมต้องพยายามหาแหล่งน้ำอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่จะเกิดขึ้น และแก้ปัญหาไม่ให้ต้นทุเรียนต้องขาดน้ำตาย เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำ ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙๘/๒๕๕๘)

กรณีที่เกิดพายุพัดผ่านประเทศไทยทำให้ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วม ส่งผลให้มี ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณมากเกินความจุของลำน้ำที่จะรับไว้ได้ และเกินกว่าขีดความสามารถของกรมชลประทานที่จะป้องกัน มิให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วม พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎร และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรมชลประทาน ได้มีการผันน้ำกลับเข้าไปยังต้นน้ำอีกครั้งหรือได้มีการผันน้ำเข้าทุ่งที่มีไร่องุ่นของผู้ฟ้องคดี รวมอยู่ด้วยแต่อย่างใด ความเสียหายดังกล่าวย่อมพึงว่าเป็นผลมาจากอุทกภัยอันเป็น ภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการใช้อำนาจบริหารจัดการน้ำหรือ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของกรมชลประทาน จึงไม่มีกรณีที่รัฐจะต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์ลูสเปอร์เลทในจังหวัดสิงห์บุรี ต่อมา ระหว่างฤดูมรสุมในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เกิดพายุซังสารพัดผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นผลให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง จนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถเก็บกักของเขื่อน กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาร่วมกันระบายน้ำออกบางส่วนในอัตราที่น้อยกว่า ปริมาณน้ำที่ไหลเข้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยสำนักชลประทานที่ ๑๒ ได้มีหนังสือแจ้งเตือน



สถานการณ์น้ำไปยังประชาชนให้ระมัดระวังทรัพย์สิน รวมทั้งมีการตั้งแนวกระสอบทรายเสริมกันกันและใช้รถขุดตักดินตั้งแนวป้องกันน้ำ แต่ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทำให้ต้นอุนที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้ได้รับความเสียหายทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีในบริเวณที่มีไร่อุ่นของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย เกิดจากการที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ทั้งในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ พายุซังสารพัดพัดผ่านประเทศไทยทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยามากกว่าอัตราปกติที่ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมากจนเกินกว่าความจุของแม่น้ำเจ้าพระยา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้วางแผนเตรียมการรับมือ ตลอดจนดำเนินการป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมด้วยการตั้งแนวกระสอบทรายเสริมกันกันและใช้รถขุดตักดินตั้งแนวป้องกันน้ำบริเวณฝั่งซ้ายคลอง ๑ ซ้ายบรมธาตุแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ เหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวจึงเป็นอุทกภัยที่เป็นภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นบริเวณกว้าง และแม้จะเป็นความจริงว่าการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เนื่องจากเขื่อนภูมิพลมีความจุของอ่าง ๑๓,๔๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีปริมาณน้ำในอ่าง ๑๒,๖๒๑.๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำลงอ่างได้อีกเพียง ๘๔๐.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีความจุของอ่าง ๙,๕๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีปริมาณน้ำในอ่าง ๘,๙๖๒.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำลงอ่างได้อีกเพียง ๕๔๗.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อพายุซังสารพัดพัดผ่านประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นผลให้มีฝนหนักต่อเนื่อง ปริมาณฝนจากอิทธิพลพายุซังสารพัดทำให้แม่น้ำไหลลงเขื่อนมากจนเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยต่อตัวเขื่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนดังกล่าว ส่วนเขื่อนเจ้าพระยานั้นเป็นเพียงเขื่อนทดน้ำมิใช่เขื่อนกักเก็บน้ำ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ สามารถบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ก็ต่อเมื่อปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น การระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพลก็ดี เขื่อนสิริกิติ์ก็ดี และเขื่อนเจ้าพระยาก็ดี จึงเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

ได้ดำเนินการผันน้ำกลับเข้าไปยังต้นน้ำอีกครั้งหรือได้มีการผันน้ำเข้าทุ่งที่มีไร่ของของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วยแต่อย่างไร

ส่วนกรณีที่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นั้น เขื่อนทั้งสองอยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนทั้งสองมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย เมื่อความปรากฏว่า ในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะบริหารจัดการน้ำโดยใช้เส้นเกณฑ์ควบคุมการปล่อยน้ำซึ่งปรับปรุงเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยจะระบายน้ำให้อยู่ระหว่าง UPPER RULE CURVE และ LOWER RULE CURVE โดยจะระบายน้ำเท่ากับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ท้ายเขื่อน แต่เมื่อระดับน้ำสูงกว่า UPPER RULE CURVE ก็ระบายน้ำเพิ่มขึ้นผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อควบคุมระดับให้อยู่ที่ระดับ UPPER RULE CURVE แต่หากการระบายน้ำต่ำกว่า LOWER RULE CURVE ให้พยายามลดการระบายน้ำให้น้อยลงกว่าปกติเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้ต่ำกว่า LOWER RULE CURVE ส่วนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของปริมาณน้ำฝนและความต้องการน้ำของพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าตามข้อมูลการระบายน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งเปลี่ยนแปลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้บริหารจัดการน้ำโดยใช้เส้นเกณฑ์ควบคุมการปล่อยน้ำ (OPERATING RULE CURVE) และได้ระบายน้ำตามเส้นเกณฑ์ควบคุมการปล่อยน้ำ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้บริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงความต้องการการใช้น้ำของพื้นที่ท้ายเขื่อนและการใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบกันแล้ว ไม่อาจจะถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยในการระบายน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ให้เพียงพอต่อการรับน้ำในช่วงฤดูฝน จึงไม่อาจจะถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำด้วยความประมาทเลินเล่อหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากได้มีการยกระดับถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สิงห์บุรี-ชัยนาท ขึ้นอีก ๑ เมตร ถึง ๒ เมตร จากสถิติน้ำท่วมที่ผ่านมา ก็จะเป็นการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างถาวรนั้น เห็นว่าการที่จะดำเนินการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สิงห์บุรี-ชัยนาท ย่อมต้องพิจารณาถึงปัญหาด้านงบประมาณตลอดจนประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในภาพรวมด้วย เนื่องจากการยกระดับถนนดังกล่าวย่อมส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งขวาของถนนด้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องประสบปัญหาน้ำท่วมสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย



การจะยกระดับถนนให้สูงขึ้นจากเดิมหรือไม่ จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงผลดีผลเสีย ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยละเอียดรอบคอบ ดังนั้น การไม่ยกระดับถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สิงห์บุรี-ชัยนาท ให้สูงขึ้นอีก ๑ เมตร ถึง ๒ เมตร เพื่อประโยชน์ในการเป็นคันกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเช่นกัน

ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่ากรณีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปลูกไร่องุ่นของผู้ฟ้องคดี เป็นผลมาจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณมากเกินไปจนกว่าความจุของลำน้ำเจ้าพระยาที่จะรับไว้ได้และเกินกว่าขีดความสามารถของรัฐโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะป้องกัน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหวังได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้วก็ตาม ความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีและราษฎรอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงเป็นผลมาจากอุทกภัยอันเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการใช้อำนาจบริหารจัดการน้ำหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๗^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๖/๒๕๕๙)

^{๓๖} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๗ ในกรณีถูกเงินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมีอำนาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้เท่าที่จำเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม้จะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับในการจัดหาพัสดุเป็นการเฉพาะได้เองก็ตาม แต่การดำเนินการจัดหาพัสดุดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย ดังนั้น เมื่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กำหนดห้ามหน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะซึ่งอาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคาแก่ทางราชการ และในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ก็ให้ระบุนความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทำในประเทศไทย กฟผ. จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยอย่างไรก็ตาม เมื่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีข้อยกเว้นว่า หากมีพัสดุที่ผลิตในประเทศแล้วแต่มีจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือการนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าหน่วยงานของรัฐสามารถระบุนความต้องการเฉพาะพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของการใช้งานจากพัสดุที่มีผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศปรากฏว่า พักสุดที่ผลิตจากภายในประเทศมีคุณภาพต่ำกว่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ และพัสดุจากต่างประเทศมีความเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. มากกว่า ประกอบกับพัสดุที่ต้องการซื้อไม่มีผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย การที่ กฟผ. กำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อว่าต้องเป็นพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศเท่านั้น จึงชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นโรงงานผู้ผลิตรถขับเคลื่อนตัวเองชนิดล้อยางในประเทศ โดยได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ฟ้องว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถขับเคลื่อนตัวเองชนิดล้อยาง ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่ต่ำกว่า ๘ ตัน จำนวน ๓ คัน โดยกำหนดเงื่อนไขประการหนึ่งว่า “กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศเท่านั้น” ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา อันเป็นการขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถเข้าแข่งขันราคาในการประกวดราคาดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กีดกันผลิตภัณฑ์ในประเทศ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๖^๑ มาตรา ๙^๒ มาตรา ๓๙^๓ มาตรา ๔๔^๔ มาตรา ๔๕^๕ และมาตรา ๔๖^๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

^{๑-๖} พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่

(ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(ค) ประเทศใกล้เคียง

(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.

(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุดิบจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

มาตรา ๙ ให้ กฟผ. มีอำนาจกระทำการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อันอาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา รับโอน จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กฟผ.

(๒) ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ



พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้ว เห็นว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองค์กรของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ มีรัฐมนตรีเป็นผู้ควบคุมสั่งการและกำกับกิจการ โดยทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี รายได้หักจ่ายเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ กฟผ. จึงเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

(๓) สำรวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สร้าง และติดตั้งอันเกี่ยวกับการกิจการของ กฟผ.

(๔) สร้างเขื่อนกันน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้น เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟ้าพลังน้ำหรือเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการไฟฟ้า สร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ้าพลังอื่น รวมทั้งลานโกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ หรือสร้างระบบไฟฟ้า

(๕) กำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงไฟฟ้า ลานโกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ ตาม (๔) หรือโรงผลิตวัตถุเคมีจากลิแกไนท์ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. รวมทั้งวางแผนนโยบายและควบคุมการผลิต การส่งการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การผลิตลิแกไนท์ และวัตถุเคมีจากลิแกไนท์ ของ กฟผ.

(๖) กู้ยืมเงิน หรือลงทุน

(๗) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

(๘) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการกิจการของ กฟผ.

(๙) เข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ หรือกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กฟผ.

(๑๐) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ.

มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เพื่อการนี้จะสั่งให้ กฟผ. ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดำเนินการได้

มาตรา ๔๔ ให้ กฟผ. จัดทำงบประมาณประจำปีโดยแยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ สำหรับงบลงทุนให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๔๕ รายได้ที่ กฟผ. ได้รับจากการดำเนินกิจการให้ตกเป็นของ กฟผ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘

รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หักจ่ายแล้วเหลือเท่าใด นำมาส่งเป็นรายได้ของรัฐ

แต่ถ้ารายได้มีไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย นอกจากเงินสำรองตามมาตรา ๑๘ และ กฟผ. ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กฟผ. เท่าจำนวนที่ขาด

มาตรา ๔๖ ให้ กฟผ. ทำรายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้วของ กฟผ. และคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า

^๗ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(ก) องค์กรของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ



พ.ศ. ๒๕๐๒ การดำเนินการจัดหาพัสดุของ กฟผ. จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ข้อ ๕^๔ และข้อ ๖^๕ กำหนดไว้ แต่มีอำนาจออกระเบียบและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ. โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. จึงมีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุไว้เป็นการเฉพาะ และนำข้อบังคับดังกล่าวมาใช้บังคับ

อย่างไรก็ตาม ข้อ ๙ ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า การจัดหาพัสดุให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) ให้สนับสนุนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย (๒) ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ... (๓) ต้องคำนึงถึงคุณค่าของเงิน (Value for money) โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสม และเกิดประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด ได้ผลลัพธ์คุ้มค่า ... และข้อ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องกำหนดรายการและเงื่อนไขในการซื้อหรือการจ้างเป็นการเฉพาะ ก็ให้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบปฏิบัติที่ กฟผ. ใช้บังคับ นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยให้ถือปฏิบัติดังนี้ ๑.๑ ในการจัดหาพัสดุที่มีการผลิตในประเทศแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔-๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ



ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑.๒ กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศแล้วแต่จำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือจะต้องมีการนำเข้าพัสดุ จากต่างประเทศ ในกรณีที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่า ให้หน่วยงานของรัฐนำเสนอรัฐมนตรีพิจารณา เว้นแต่เป็นการจัดหาที่วงเงินไม่สูง ให้เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะพิจารณาอนุมัติได้ ๒ กรณี คือ ๑.๒.๑ เป็นการจัดหาอะไหล่ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องระบุ ยี่ห้อและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ๑.๒.๒ เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผลิตรถบดขับเคลื่อนตัวเองชนิดล้อยาง เพียงรายเดียวในประเทศ ยี่ห้อ SING THAI ส่วนผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมีอยู่หลายยี่ห้อ อาทิ DYNAPAC, SAKAI ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยกองบำรุงรักษาโยธาทั่วไปได้ดำเนินการ ตรวจสอบด้านคุณภาพการใช้งานตลอดจนการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบดยี่ห้อต่าง ๆ แล้ว พบว่ารถบดยี่ห้อของผู้ฟ้องคดีมีประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมไม่คล่องตัว ระบบเสีย และชำรุดบ่อย การออกตัวของรถเคลื่อนตัวช้าต้องเร่งเครื่องโดยใช้ความเร็วรอบสูง และหากวิ่งในทางโค้งหรือในแนวเอียงการทรงตัวของรถไม่ดี โดยหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาทั่วไป (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับแจ้งผลการใช้งานของรถบดยี่ห้อของผู้ฟ้องคดีของเขื่อนอุบลรัตน์ว่า มีการชำรุดบ่อยมาก การทรงตัวไม่ดี โครงสร้างไม่แข็งแรง และมีปัญหาการบริการหลังการขาย ประกอบกับกรมทางหลวงได้มีหนังสือรายงานผลการใช้งานของรถบดล้อยางยี่ห้อของผู้ฟ้องคดี โดยสรุปว่า กรณีวิ่งขึ้นเขารถจะอึดมากเร่งเครื่องไม่ค่อยขึ้นและไม่ค่อยมีกำลัง ทำงานในที่ที่เป็นเนินสูง จะมีปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก หม้อน้ำบอบบาง มีช่องว่างระหว่างพัดลมกับหม้อน้ำ ห่างเกินไป ทำให้การระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศยี่ห้ออื่น มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่สูงมาก จึงควรจัดหารถบดยี่ห้อ และรุ่นที่นิยมใช้งานกันทั่วไปในท้องตลาด เพื่อจะได้หาอะไหล่ได้ง่าย ราคาไม่แพงจนเกินไป และควรมีศูนย์บริการในส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกในการให้บริการ จากผลการตรวจสอบ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกประกาศประกวดราคาพิพาทโดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่า รถบดยี่ห้อของผู้ฟ้องคดีมีคุณภาพการใช้งานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อจัดหาพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศเท่านั้น กรณีดังกล่าวเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่อยู่ในบังคับของระเบียบ สำนักราชเลขาธิการว่าด้วยการพัสดุฯ โดยสามารถออกระเบียบข้อบังคับในการจัดหาพัสดุ เป็นการเฉพาะได้เองก็ตาม แต่การดำเนินการจัดหาพัสดุจะต้องพิจารณาตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ประกอบด้วย กล่าวคือ ห้ามหน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียด

หรือคุณลักษณะเฉพาะซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ และในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำมีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุนความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทำในประเทศไทย เว้นแต่กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศแล้ว แต่มีจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือจะต้องมีการนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า ให้เสนอรัฐมนตรีพิจารณา เว้นแต่เป็นการจัดหาที่มีวงเงินไม่สูง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติได้ ๒ กรณี คือ เป็นการจัดหาอะไหล่ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องระบุยี่ห้อและจำเป็นอย่างยิ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ หรือเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อ กพผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใช้งานจากพัสดุที่มีผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศแล้วพบว่า พักสดุที่ผลิตจากภายในประเทศมีคุณภาพต่ำกว่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ และพัสดุจากต่างประเทศมีความเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อ กพผ. มากกว่า ประกอบกับรบบดล้อย่างที่เป็นพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และการจัดซื้อพัสดุดังกล่าวมีราคาไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันอยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติและกำหนดเงื่อนไขขอสงวนสิทธิในการพิจารณาพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศเท่านั้นไว้ในประกาศประกวดราคา การพิจารณาดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการขัดต่อระเบียบและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และไม่เป็นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไม่โปร่งใสหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด อีกทั้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แล้ว ข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นเท็จชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๘)

การที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ มีข้อกำหนดว่า ในกรณีที่ต้องการซื้อหรือจ้างที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุนความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้น กรณีที่



องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศประกวดราคาประมูลซื้อรถเกี่ยดินโดยไม่ได้รับความต้องการเฉพาะรถเกี่ยดินที่ทำในประเทศไทยไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศ ทั้งที่มีผู้ผลิตและจำหน่ายรถเกี่ยดินที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพ และได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ อีกทั้งยังมีได้ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกันกำหนด ประกาศประกวดราคาเฉพาะส่วนที่ไม่ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาประมูลซื้อรถเกี่ยดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถเกี่ยดินที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวแล้วเห็นว่า ประกาศประกวดราคาพิพาทไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๑ (๗) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมิได้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทักท้วงไปยังผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอให้แก้ไขประกาศดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีความเห็นให้ยุติเรื่องและให้ดำเนินการประกวดราคาต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ กำหนดว่า ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้... (๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น... (๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตาม (๖) ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ... (๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย จึงเห็นได้ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ส่วนราชการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงได้กำหนดเงื่อนไขว่า ในกรณีที่ต้องการซื้อหรือจ้างที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแข่งขันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาพิพาทโดยไม่ได้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถเกี่ยดินที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔^{๑๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ กรณีจึงมีผลให้การจัดซื้อครั้งนี้เปิดกว้าง ผู้ประกอบการรวมถึงผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าเสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำในประเทศไทยได้ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่มีผลให้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำในประเทศไทย จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๑ (๗) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ประกาศเฉพาะส่วนที่ไม่ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มีผลทำให้ประกาศในส่วนอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายต้องเสียไปด้วย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่มีได้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๑/๒๕๕๙)

^{๑๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบในวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเพื่อทำหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหา

